R. Lamare, M. E. Alves, Rev. Bras. Crim. 2029
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Autenticidade além da assinatura: fundamentos materiais e históricos na perícia de documentos e obras de arte

R. Lamare[a], M. E. Alves[b]

[a]*Escola LPPerícia, Brasília (DF), Brasil*
[b]*Associação de Peritos do Estado de Santa Catarina, Florianópolis (SC) , Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: redelamare@gmail.com. Tel.: +55-21-981007626/ ejgrafos@gmail.com. Tel:+55-48-996118431*

Palavras-chave: Perícia; Diplomática; Documentoscopia; Assinaturas; Obras de Arte

1. INTRODUÇÃO

As assinaturas percorreram a história como uma das principais ferramentas de autenticação, assumindo significados distintos nos contextos legais e estéticos. Foram relevantes tanto para o mundo arquivístico, quanto para os colecionadores, para o mercado de arte em geral e para o contexto forense.

A importância desses lançamentos gráficos para os documentos foi reforçada na Idade Moderna, com a ascensão do Mercantilismo e com o aumento dos registros comerciais, servindo para legitimar as transações econômicas e prevenir conflitos. Nesse contexto, os documentos passam a ocupar posição central no âmbito jurídico com a consolidação da fé pública, mecanismo pelo qual se atribui presunção de veracidade e autenticidade aos atos regularmente constituídos. A partir desse reconhecimento, deixam de ser meros suportes de informações para se tornarem instrumentos das relações jurídicas. Simultaneamente, a assinatura ganhou uma nova visibilidade no mercado de arte, além de um sinal de autoria e expressão estética, tornando-se um símbolo de autoridade, prestígio e valorização cultural. Contudo, como peso probatório, seja em contratos legais que garantem a legitimidade das relações ou obras de arte que circulam como mercadorias possuidoras de valor econômico e simbólico, uma assinatura nunca garantiu, plenamente, a integridade e autenticidade documental. Considerar o suporte material em que ela se insere revela-se um fator essencial, uma vez que este carrega informações técnicas que traduzem a história e revelam falsificações que escapariam à análise puramente gráfica. A análise concomitante entre assinatura e suporte constitui a base mais sólida a partir da qual se estabelece a autenticidade, legitimando o valor, histórico, cultural e jurídico dos documentos.

Este estudo, elaborado através de referenciais teóricos, contribuirá para a prática da e documentoscopia e, por consequência, da grafoscopia , identificando tipos de assinaturas, desafios na análise e diretrizes para aprimorar a precisão na autenticação de documentos e obras de arte, traçando também um paralelo entre os dois suportes supracitados, destacando que, em ambos os campos, a autenticidade resulta da coerência entre materialidade, técnica e contexto histórico, e não da centralidade de um único elemento gráfico.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Assinatura como elemento relevante

Antes das assinaturas manuscritas se tornarem uma prática comum, alternativas simbólicas já se encontravam em uso para garantir a credibilidade dos instrumentos escritos. Selos de cera relacionados às insígnias e brasões, permearam toda a Idade Média. [1]

A consolidação da assinatura como elemento de validação também se insere no contexto da formação do Estado Moderno e do fortalecimento da fé pública como mecanismo jurídico de legitimação. Nesse cenário, o peso probatório dos documentos não decorre exclusivamente do gesto gráfico, mas de todos os elementos que, em conjunto, conferem validade e confiabilidade ao ato.

A assinatura manuscrita ampliou-se no Período Moderno. A propagação do uso da escrita, impulsionada pelo advento da imprensa, pelo aumento da circulação de correspondências, documentos oficiais e contratos, tornou mais comum a prática dos lançamentos manuscritos. Sendo assim, as assinaturas assumiram maior força e validade mais ampla como critério legal, indispensável para contratar, fazer testamentos ou qualquer outro ato que exigisse legalidade. Esta é mais uma das promessas do Estado Moderno. [2]

No Brasil, a alfabetização era restrita e, por este fato, uma pessoa letrada assinava por aquela interessada e que não sabia escrever, na presença de testemunhas, utilizando-se a expressão "a rogo." [7] A partir do século XX, especialmente após a criação do Registro Civil das Pessoas Naturais (Lei nº 6.015/1973), a assinatura passou a desempenhar função ainda mais importante para a identidade. Nos cartórios, já eram consideradas parte integrante dos registros públicos, escrituras, procurações e autenticações.[8]

2.2 O papel da assinatura em obras de arte

Durante o Renascimento, a relação dos artistas com suas criações e com a sociedade mudou profundamente. Na Idade Média, as obras de arte tinham um caráter prioritariamente religioso ou comunitário, cujos criadores passavam despercebidos e anônimos, caracterizados como os artesãos e meramente vistos de acordo com suas especialidades. Com o Renascimento valorizou-se a individualidade e autonomia criativa dos artistas. "Direcionamo-nos para o lugar do autor na arte do Renascimento, com a valorização da técnica e a arte reclamando para si a autoria. A arte não estava mais relacionada com o dom divino, tendo sido assumida como técnica, reivindicando a assinatura para delimitar um produto do intelecto humano." [3]

Com o desenvolvimento do mercado de arte, a assinatura consolidou-se como uma prática essencial para a valorização comercial da arte, tornando-se símbolo de autenticidade e prestígio, inferindo um importante atributo de valor cultural e econômico que persiste até nossos dias. "Com a emancipação das práticas artísticas individuais do seio do ritual, crescem as oportunidades de exposição de seu produto." [4]

No Brasil, o hábito de artistas assinarem suas obras desenvolveu-se entre o final do século XIX e o início do século XX. No entanto, em tempos coloniais, o costume de assinar era raro, pois muitos artistas produziam suas obras por encomenda da Igreja ou da aristocracia, sem qualquer incentivo para que se distinguissem individualmente. [11]

O conceito de autenticidade envolve não apenas uma verificação técnica de autoria, mas também a confirmação de que uma obra está no contexto cultural próprio da história da arte.

2.3 Documentoscopia e Diplomática: campos complementares

A Diplomática constitui o campo histórico responsável pelo estudo da forma, da estrutura e da função dos documentos antigos, oferecendo bases teóricas fundamentais para a compreensão da autenticidade documental. Surgiu no século XVII, para atender a necessidade das ordens religiosas e dos historiadores em demonstrar objetivamente a autenticidade de seus pergaminhos e diplomas medievais. [5]

A Documentoscopia surgida no final do século XIX e início do século XX, apropriou-se de parte desses fundamentos, mas estruturou-se como disciplina autônoma, voltada à análise técnica de documentos de maneira geral.

A Documentoscopia se mostra metodologicamente suficiente, dedicando-se à verificação de fraudes materiais em documentos, ao passo que a Diplomática mantém sua centralidade nos estudos de documentos históricos e antigos.

Enquanto a Diplomática trata autenticidade histórica de sua produção, a Documentoscopia preocupa-se com a autenticidade material, isto é, se o suporte foi adulterado, forjado ou manipulado. Essa distinção é ressaltada ao afirmar-se que um documento pode ser autêntico, no sentido de não ter sido modificado após sua criação, sem necessariamente ser confiável quanto ao conteúdo.[5]

2.4 Paralelo histórico-diplomático entre documentos e obras de arte

Assim como nos documentos escritos ou impressos, as obras de arte também podem ser alvo de falsificação, demandando procedimentos de exame comparativo, que compreenda o suporte físico e a técnica empregada, garantindo a identificação da autoria e a preservação da memória. Na trajetória histórica vários casos de fraudes documentais como: "Doação de Constantino" (sec. VIII), "Falsas Decretais de Isidoro (sec. IX) são casos que exigiram análise documental para serem esclarecidos. [6]

Embora tradicionalmente tratados como domínios distintos, documentos e obras de arte compartilham, ao longo da história, desafios semelhantes no que se refere à validação da autoria e da autenticidade. Ambos podem apresentar assinaturas legítimas inseridas

em suportes ou estruturas formais adulteradas, assim como suportes originais que receberam marcas gráficas acrescentadas em momento posterior.

O paralelo proposto evidencia que os princípios da Diplomática e da Documentoscopia, coerência formal, adequação histórica e análise do suporte, dialogam diretamente com os métodos de autenticação empregados no campo artístico. Essa convergência reforça a compreensão da autenticidade como resultado da coerência entre gesto, matéria, forma e contexto histórico.

Tabela 1.

	Documentos-exemplos e falsificações	Métodos de análise documental
Antiguidade	Papiros e tabuletas atribuídos falsamente a autores clássicos.	Paleografia; análise de fibras; radiocarbono.
Idade média	Doação de Constantino; diplomas e bulas papais forjados.	Crítica tipológica; paleografia. Diplomática (incipiente, esforço para distinguir falsos e verdadeiros)
Renascimento (séc. XV–XVI) Idade moderna (séc. XVII–XVIII)	Contratos e testamentos falsificados. Cartas régias e registros notariais falsificados	Estudo caligráfico; química da tinta. Paleografia. Diplomática sistematizada por Mabillon (1681)
Século XIX	Documentos oficiais; registros administrativos; falsificação de passaportes.	Análise de papel industrial; tipografia; UV/IR. Diplomática consolidada como ciência auxiliar da história e arquivologia. / Documentoscopia
Século XX	Impressos industriais; cédulas falsificadas; passaportes adulterados.	Microscopia de impressão; tintas de segurança; análise tipográfica. Documentoscopia
Era digital (séc. XXI)	Documentos digitais e nato-digitais; adulterações por softwares de edição.	Forense digital; blockchain; metadados. Documentoscopia

Tabela 2.

	Obras de arte-exemplos e falsificações	Métodos de análise em obras de arte
Antiguidade	Esculturas gregas/romanas; estátuas egípcias falsificadas.	Procedência e autoridade; testemunho ocular; inscrições, selos e dedicatórias; reconhecimento de estilo e materiais típicos
Idade média	Ícones bizantinos e relíquias falsificadas.	Comparação estilística; conhecimento empírico de pigmentos e suportes.
Renascimento (séc. XV–XVI) Idade moderna (séc. XVII–XVIII)	Albrecht Dürer O cupido adormecido (Michelângelo)	Comparação estilística mais sistemática; reconhecimento de técnicas (óleo sobre tela, papel, pergaminho); estudo empírico de materiais)
Século XIX	Pinturas falsificadas em estilo clássico.	Análises científicas iniciais (química dos pigmentos, microscopia, datação de suportes)
Século XX	Falsos Vermeer de Han Van Meegeren;	Análises científicas iniciais (química dos pigmentos, microscopia, datação de suportes); dendrocronologia (anos 1920); radiografia
Era digital (séc. XXI)	Obras de arte falsificadas NFTS e artes digitais falsificadas.	Espectroscopia (FTIR, Raman); fluorescência de raios x (XRF e MA-XRF); microscopia óptica e eletrônica; métodos digitais

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada fundamenta-se em abordagem qualitativa, analítica e interdisciplinar, articulando contribuições da História, documentoscopia, grafoscopia diplomática e análise de obras de arte. O estudo baseia-se em revisão bibliográfica especializada, contemplando autores clássicos e contemporâneos que tratam da assinatura, da autenticidade e da análise do suporte material, tanto no campo jurídico quanto no artístico.

Complementarmente, foram elaboradas tabelas comparativas conceituais, utilizadas como instrumento metodológico para evidenciar convergências e distinções entre os procedimentos de autenticação aplicados a documentos e a obras de arte. Essas tabelas permitiram elencar os critérios comuns relacionados à identificação, à materialidade, à forma e à coerência histórica dos objetos analisados.

A análise adotou como eixo central a noção de que a autenticidade resulta da compatibilidade entre assinatura, suporte, materiais e contexto histórico, afastando abordagens baseadas exclusivamente na inspeção visual do traçado. Não se trata de estudo de caso específico, mas de metodologia baseada em

práticas periciais consolidadas e reconhecidas na literatura especializada.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir da análise conceitual e metodológica indicam que, tanto na autenticação de documentos, quanto na atribuição de autoria em obras de arte, a assinatura desempenha papel relevante, porém não absoluto. Em ambos os campos, a confiabilidade da autenticação depende da coerência entre materialidade, técnica de produção e contexto histórico.

No âmbito dos documentos contemporâneos, a Documentoscopia demonstra-se metodologicamente suficiente para a verificação da autenticidade. A análise integrada do suporte, das tintas, dos métodos de impressão, dos processos de reprodução e das eventuais intervenções posteriores permite identificar incongruências que não seriam detectáveis pela inspeção isolada do traçado gráfico. Nesses casos, a assinatura atua como elemento indiciário, cuja validade depende de sua compatibilidade com o conjunto material e técnico do documento.

A Diplomática, por sua vez, mantém centralidade na análise de documentos antigos e históricos, nos quais a forma, a estrutura e a função documental assumem papel determinante. Embora distinta da Documentoscopia em seus objetos e métodos, a Diplomática contribuiu historicamente para a consolidação da compreensão da autenticidade como resultado de coerência formal e contextual, fundamento posteriormente apropriado e desenvolvido pelas práticas documentoscópicas.

No campo das obras de arte, observa-se dinâmica análoga. A presença de assinatura não garante, por si só, a autenticidade da obra, especialmente quando dissociada da análise do suporte, dos materiais empregados, das técnicas de execução e do envelhecimento natural compatível com o período atribuído ao artista. A análise material revela, com frequência, discrepâncias técnicas e históricas que inviabilizam atribuições baseadas exclusivamente em marcas gráficas.

O paralelo estabelecido entre os campos evidencia que, embora utilizem instrumentos e tradições disciplinares distintas, ambos compartilham uma lógica comum: a autenticidade emerge da coerência global do objeto analisado. Não se trata de equiparar documentos jurídicos a obras de arte, e sim, de reconhecer que os princípios de análise material, contextual e histórica operam como critérios estruturantes em ambos os domínios.

Esses resultados reforçam a necessidade de abordagens periciais criteriosas e integradas, capazes de evitar conclusões baseadas em elementos isolados e de assegurar maior robustez técnica às conclusões de autenticidade.

A questão das assinaturas como prova de autoria nas duas perspectivas examinadas neste artigo começa a convergir com a consolidação do Estado Moderno. Com o desenvolvimento do Mercantilismo, o comércio também se expandiu, principalmente marítimo e os burgos se reorganizaram em cidades. Não eram mais apenas centros locais, as cidades agora tinham uma presença comercial e cultural muito maior. Deste modo, o fluxo de assinaturas na história está intimamente ligado às mudanças sociais e tecnológicas. Embora as informações de sua existência remontem a tempos antigos, foi durante a Idade Moderna que se estabeleceram como uma instituição legal.

Já no campo artístico, a assinatura carrega uma dimensão simbólica com valores culturais que vão além da indicação do autor. Desde o Renascimento, as pessoas consideravam o artista como um "gênio criativo". A assinatura, então, assume uma imagem de status, aumentando assim o valor econômico da obra de arte no mercado.[9]

Algumas particularidades importantes envolvem a perícia em obras de arte, no que tange os lançamentos gráficos, diferentes instrumentos escritores e tipos de suporte, bem como o posicionamento do artista ao lançar a assinatura. Ainda se torna importante mencionar que existem dificuldades em relação aos padrões gráficos presentes em pinturas como discriminadas a seguir: [10]

- Obra falsa considerada autêntica;
- Obra autêntica com assinatura falsa.

No entanto, enquanto nos documentos a análise promove a segurança da validade jurídica, nas artes, ela influencia diretamente o valor histórico e comercial da obra.

Embora a assinatura desempenhe papel central na atribuição de autoria e autenticidade, sua verificação isolada não garante conclusões definitivas. O suporte material em que a assinatura está inserida é igualmente relevante para a perícia, portanto é frágil a ideia de que apenas a assinatura consolidará a autenticidade documental sem que haja uma análise concomitante entre o suporte e o lançamento gráfico.

Sendo assim, a unificação dos resultados das análises da assinatura e do suporte, constituem os elementos de melhor e maior valor conclusivo em face de sua autenticação. Ao harmonizar todos esses elementos,

podemos diferenciar entre o original e falso, de modo a proteger não apenas seu valor legal e comercial, mas também a memória histórica e cultural.

Na contemporaneidade, ambas as áreas enfrentam os desafios trazidos pelos documentos digitais e nato-digitais. A Diplomática contemporânea expande seus princípios para analisar documentos eletrônicos, mantendo a atenção à forma, ao conteúdo, à finalidade e à estrutura documental [5]. A Documentoscopia, por sua vez, adapta seus métodos para identificar adulterações realizadas por softwares de edição de texto e imagem, além de avaliar elementos de segurança como assinaturas digitais, *QR Codes* e *blockchain*. Nesse contexto, a noção de materialidade não se extingue, mas se transforma: o suporte deixa de ser estritamente físico para assumir uma dimensão informacional, na qual a estrutura lógica dos arquivos, seus metadados e sua arquitetura digital passam a desempenhar função análoga àquela dos suportes tradicionais. Assim, a análise de metadados, da arquitetura de arquivos e dos mecanismos criptográficos — como os registros em *blockchain* — corresponde, em outra dimensão, à investigação dos elementos materiais do documento físico. Os códigos criptográficos, por sua vez, operam como marcas d'água digitais, assegurando integridade, autenticidade e rastreabilidade.

No âmbito cultural, tornaram-se presentes outros tipos de assinaturas em trabalhos artísticos, como as assinaturas digitais, diferenciando-se dos cotejos gráficos tradicionais. O uso de tecnologias como NFTs e NFC para autenticar assinaturas em obras de arte instituiu-se como um método contemporâneo de validação, garantindo não apenas a autenticidade, mas também o rastreamento da propriedade das peças [12].

5.CONCLUSÃO

A análise da assinatura como observada em documentos legais ou em obras de arte fornece um meio indispensável de determinar a atribuição autêntica. No entanto, desde os tempos mais remotos até a atualidade, as assinaturas nunca estiveram isoladas: na Antiguidade, selos e marcas acompanhavam escrituras; na Idade Média, o selo de cera carregava soberania e garantia. Ainda hoje, na sociedade contemporânea, a assinatura manuscrita se consolida como prova e símbolo de identidade, destacando-se como padrão jurídico e artístico de identificação.

No contexto contemporâneo, em que convivem assinaturas manuscritas, mecânicas e digitais, torna-se evidente que a autenticidade não pode ser aferida apenas pelo grafismo, mas deve considerar também o suporte material. Papéis, tintas, telas, pigmentos e metadados, atributos digitais, constituem elementos históricos e técnicos que se complementam e consolidam a função probatória da peça. Nesse cenário ampliado, revela-se de especial relevância a promoção de ações de aproximação entre peritos e magistrados, por meio da atuação de comissões especializadas, como as comissões de perícia no âmbito das seccionais e subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando promover e propagar o conhecimento, fornecendo esclarecimento técnico pertinente à prova pericial. Igualmente, destaca-se a necessidade de uma formação integral do perito, que contemple, de forma articulada, os conhecimentos em Documentoscopia e Grafoscopia, permitindo uma análise mais abrangente e consistente dos vestígios documentais. Faz-se oportuno citar que iniciativas como a elaboração do Manual de Boas Práticas confeccionado pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses [13] também cumpre relevante papel. Ademais, impõe-se como desafio contemporâneo à atividade pericial o avanço das tecnologias baseadas em inteligência artificial, as quais vêm sendo empregadas na produção de fraudes documentais e grafoscópicas cada vez mais sofisticadas, exigindo constante atualização técnica e metodológica dos profissionais da área.

Assim, tanto no campo artístico quanto no jurídico, a conjugação do resultado da análise da assinatura e do suporte constrói uma base robusta de autenticação, capaz de resguardar direitos, preservar patrimônios e conferir legitimidade às expressões humanas registradas em obras de arte ou documentos. A assinatura, portanto, permanece como símbolo de autoria e de compromisso, sendo que sua força probatória só se consolida plenamente quando vinculada à materialidade que a sustenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] CLANCHY, M. T. From Memory to Written Record: England 1066–1307. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.

[2] MOCHI, C. B. A assinatura como elemento de validação documental: aspectos históricos e jurídicos. Revista Jurídica, 2018.

[3] CONRADO, M. Autenticidade e autoria na arte contemporânea. São Paulo: Senac, 2017.

[4] BENJAMIN, W. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 2012.

[5] SOUZA, T. B. A caracterização do documento jurídico para a

organização da informação, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em ciência da Informação da. Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte. 2013.

[6] VALLA, W. Documentoscopia: aspectos técnicos e científicos. Campinas: Millennium, 2010.

[7] MORAIS, C. E. P. Documentoscopia: teoria e prática. Campinas: Millennium, 2016.

[8] BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 31 dez. 1973.

[9] LIPOVETSKY, G.; SERROY, J. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

[10] SOUZA, CRF et al. O desafio do exame grafoscópico em obras de arte. XXVI Congresso Nacional de Criminalística, 0(0), 0-0, 2022.

[11] BOIS, Y.-A. Autenticidade e atribuição em história da arte. In: _____. História da Arte Moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

[12] FERNANDES, J. et al. Autenticidade e arte digital: desafios contemporâneos e NFTs. Revista Arte Contemporânea, 2021.

[13] VALDES, Andressa Rodrigues Pontes; SILVA, Erick Simões da Camara e; AMARAL, Evaldo Pinheiro; BRAGA, Fábio Vasconcelos; PAIN, Ricardo Baduy. Manual de Boas Práticas nos Exames Grafoscópicos. Sociedade Brasileira de Ciências Forenses (SBCF).